



CAMCAP - CÂMARA DE ARBITRAGEM, MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DO AMAPÁ

CNPJ - 24.584.883/0001-92

Matriz: Rua: Odilardo Silva, nº 304/B - Bairro Jesus de Nazaré; Macapá/AP - CEP 68.908-153

Fone - (96) 3217-3932

SENTENÇA ARBITRAL.

Processo Arbitral, nº **2021.001.000.334**.

I- DO RELATÓRIO:

Demandante: JOÃO RILDO MENDONÇA GOMES, brasileiro, união estável, Profissão: funcionário público RG: 011885 - AP e CPF: 163.527.342-00, residente e domiciliado no Município de Macapá/AP, à Av. Adilson Jose prado Ribeiro nº 319 C, Bairro: Novo Buritizal - CEP: 68.904-700 Contato: (96) 99145-6377.

Demandado: KATIA FERREIRA ROMANY, brasileiro, casada, Profissão: Autônomo RG: 080248 /AP e CPF: 810.859.822-20, residente e domiciliado no Município de Macapá/AP, conjunto macapaba 2 quadra, 11, bloco 01, apartamento 104, - CEP: 68:900-000 Contato: (96) 99145-9386.

Constatada a existência de Compromisso Arbitral, restaram preenchidos os requisitos para instauração do Procedimento Arbitral. Presente o Exmº. Senhor Árbitro Dr. **GAMALIEL ALICIO DE SOUZA CARDOSO**, e as partes acima qualificadas, depois de concluída a instrução foi proferida a seguinte sentença:

Resumo do litígio:

No dia 24 de agosto 2021, o Sr. JOÃO RILDOMENDONÇA GOMES, procurou esta Câmara informando que fez umas vendas de uns objetos tipo roupas para a Sra KATIA FERREIRA ROMANY no dia 29 de março de 2020 no valor de **R\$ 1.230,00 (mil duzentos e trinta reais)**, conforme contrato em anexo sendo que esse valor foi atualizado com base no índice do IGPM, além da incidência de juros legais de 1% ao mês ficando um montante no valor de **R\$ 1.487,00 (mil quatrocentos e oitenta e sete reais)** desta forma o demandante discorre que por inumeras vezes procurou a demandada com o intuito de negociar a dívida, no entanto não obteve êxito. Diante disso, o Sr. JOÃO RILDOMENDONÇA GOMES, solicitou o auxílio desta câmara, para que sejam realizados os procedimentos cabíveis.

II – DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO

A presente arbitragem encontra-se **na Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, atualizado pela Lei 13.129, de 26 de maio 2015 e recepcionado pelo Novo Código Processo Civil 2015**. Conforme art. 2º da Lei 9.307, este procedimento está regido pelo critério do direito, sendo as partes cientificadas deste requisito legal, que após a formação da convenção arbitral mediante a assinatura do compromisso arbitral, concederam a esta instituição poderes para atuar no feito, requerendo as partes a intervenção desta Câmara Arbitral, na solução definitiva deste litígio, fazendo jus ao recebimento da quantia correspondente ao referido débito, no valor de **R\$ 1.487,00 (mil quatrocentos e oitenta e sete reais)**, tendo em vista o reconhecimento expresso da demandada do montante devido a demandante, sendo esse valor estipulado como o VALOR DA CAUSA.

2- A CAMCAP, recepcionando a Petição intentada pela Demandante, protocolou dando ao Processo Arbitral, o número **2021.001.000.334**. Que, iniciando a lavratura do Procedimento Arbitral, notificou o demandado a se fazer presente nesta audiência através de notificação extrajudicial, a qual foi realizada no dia 31 de agosto de 2020 em seu respectivo endereço, nesta cidade de Macapá/AP, sito Rua: Odilardo Silva, nº 304/B - Bairro Jesus de Nazaré;



CAMCAP - CÂMARA DE ARBITRAGEM, MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DO AMAPÁ

CNPJ - 24.584.883/0001-92

Matriz: Rua: Odilardo Silva, nº 304/B - Bairro Jesus de Nazaré; Macapá/AP - CEP 68.908-153

Fone - (96) 3217-3932

Macapá/AP- CEP: 68.908-153, com a finalidade de exercer seu pleno direito do Contraditório e da Ampla Defesa, direito constitucional, garantido pela CF/88.

3- Aberta a audiência, na sede da CAMCAP - Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação do Amapá, às 15:00 horas do dia 02 de setembro de 2022, presente espontaneamente o Demandante o Sr. JOÃO RILDO MENDONÇA GOMES, bem como a Demandada, a Sra. KATIA FERREIRA ROMANY que, de acordo com a audiência, firmou o competente Compromisso Arbitral, na forma em que as partes compuseram um acordo, através da proposta atravessada pela demandado e que foi aceita pelo demandante, finalizando a lide em uma única audiência conciliatória.

4- Conforme proposição da parte demandante deu-se instalada a audiência, na sala de Audiência da CAMCAP - Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação do Amapá, sob a condução do o Exmº Dr. **GAMALIEL ALICIO DE SOUZA CARDOSO**, Árbitro Ad-hoc, da referida controvérsia. Abertos os trabalhos, com o comparecimento das partes em audiência determinada para esta data, na oportunidade foi oferecida às partes a oportunidade de exercer o livre direito da ampla defesa e do contraditório, consoante o Parágrafo 2º do Art. 21 da Lei 9.307/96. Que, ficando de acordo com a livre manifestação da vontade das partes, acordaram neste termo da seguinte forma: Dada a palavra às partes, depois de ouvidas nesta audiência, esse Juízo Arbitral indagou sobre a possibilidade de um acordo que viesse a satisfazer os anseios de ambos; ouvindo o demandado, sua proposta única foi de que o demandante receberia o valor devido **R\$ 1.487,00 (mil quatrocentos e oitenta e sete reais)** fazendo por oportuno a sua proposta de livre e espontânea vontade. Ao conceder a oportunidade o demandante, concordou com a negociação proposta nos autos. Com a, declaração expressa para todos os fins de direito que o demandado reconhece a referida dívida, o que o faz mediante Confissão de Dívida anteriormente assinada, confirmando o referido débito de **R\$ 1.487,00 (mil quatrocentos e oitenta e sete reais)**, a ser quitado com a demandante. QUE se compromete, conforme declarou no termo de confissão de dívida, que o valor expresso acima será pago **em 14 (quatorze) parcelas, no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), sendo que a ultima parcela ficará no valor de R\$ 87,00 (oitenta e sete reais), a serem pagas nas seguintes datas: todo dia 28 de cada mês 1º parcela 28/09/2020; 2º parcela 28/10/2020, 3º parcela 28/11/2020, 4º parcela 28/12/2020, 5º parcela 28/01/2021, e assim sucessivamente, será pagas todas na CAMCAP, mediante RECIBO no nome da DEMANDANTE.** Que se submetendo as partes à decisão que for proferida na sentença homologatória neste ato. Sendo devidamente esclarecidas as partes, que a Sentença Arbitral de acordo com o art. 18 da Lei 9.307/96, não está sujeita a homologação pelo Poder Judiciário, não estando inclusive sujeita a Recurso, bem como é título judicial exequível conforme entabulado no art. 515, VII, do NCPC, combinado com o art. 31 da Lei 9.307/96 e que a presente audiência seria de caráter terminativo de forma imparcial e com fundamento em uma minuciosa observação de toda a documentação apresentada, seria lavrada a SENTENÇA responsabilizando quem de direito. A audiência foi encerrada às 15:50 horas.

Lei Federal nº. 9.307/96 - Art. 31. A sentença arbitral produz entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo.

5- Realizou-se ao todo apenas 01 (uma) audiência, com a presença das partes não necessitando a presença de seus patronos, por serem maiores e capazes, oferecendo-se sempre após cada intervenção de uma das partes, o direito a outra parte de exercer o mais amplo direito de defesa e ao contraditório, como corolário das regras constitucionais e dos princípios de direito e de equidade.



CAMCAP - CÂMARA DE ARBITRAGEM, MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DO AMAPÁ

CNPJ - 24.584.883/0001-92

Matriz: Rua: Odilardo Silva, nº 304/B - Bairro Jesus de Nazaré; Macapá/AP - CEP 68.908-153

Fone - (96) 3217-3932

6- Antes de encerrar a audiência, demandante e demandado teve o prazo previsto na Lei, para apresentar as alegações finais, o que não fizeram, por não acharem necessário.

7- Assim, investido do múnus público concedido por Lei Federal, com fulcro nos art. 17 e 18 da Lei 9.307/96, neste ato na qualidade de Juiz de fato e direito, passamos a homologar a sentença seguir.

III – Dispositivo:

Vistos etc.

1- Após análise dos fatos e diante da vontade das partes exercidas neste procedimento, cabe ao Magistrado no exercício dos seus deveres processuais assumidos, com a aquiescência das partes, com base na vasta documentação analisada, com o reconhecimento da dívida e a composição entabulada, considerando a confirmação e o devido reconhecimento ora feito de livre e espontânea vontade pela Demandada, o qual reconheceu o referido valor devido como sendo **R\$ 1.487,00 (mil quatrocentos e oitenta e sete reais)** observando os fatos expostos e apresentando pelo demandado chega à seguinte conclusão: a) Considero como verdadeiros todas as informações prestadas partes, em que, através de seus próprios relatos, comprovando a autenticidade do acordo neste ato com a prevalência da vontade dos litigantes; b) Considerando os valores iniciais cobrados pela demandante, diante da declaração e confissão de dívida firmada pela demandada, e pelo principal motivo de respeitar a vontade das partes em chegar a um devido e oportuno acordo, sem nenhum tipo de intervenção judicial, motivo pelo qual é um princípio inteiramente defendido por esta entidade privada; c) Declarada a intenção das partes em firmar um acordo neste ato, resta patente a intenção das partes em não produzir mais provas nos autos. Isto posto, diante da prevalência da vontade única e exclusiva das partes nesta Audiência, tenho por bem em **CONDENAR a Sra. KATIA FERREIRA ROMANY pelo descumprimento do acordo feito nesta câmara arbitral, onde a demandada acordou amigavelmente com o demandante em pagar um valor de R\$ 1.487,00 (mil quatrocentos e oitenta e sete reais), diante dos fatos a demandada pagou apenas um valor de R\$ 700,00, (setecentos reais) ficando um restante no valor de R\$ 787,00 (setecentos e oitenta e sete reais), sendo que por inúmeras vezes esta câmara entrou em contato com a mesma, e sempre falava que iria pagar, mas nunca vinha, sendo que esse valor foi atualizado, tendo multa de 10% (dez por cento) sob o valor acordado, bem como, a inclusão de correção monetária com base no índice do IGPM, além da incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês ficando o valor de R\$ 1.293,78 (mil duzentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos), conforme planilha de cálculo judicial em anexo. Condeno a demandada em pagar os honorários arbitrais no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) por ter descumprido o acordo nesse juizado privado, totalizando um montante no valor de R\$ 1.593,78 (mil quinhentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos), sendo esse o valor da causa.**

2- **Das partes do prazo recursal.** Decisão essa advinda da corte especial, do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em julgamento de recursos repetitivos, tornando assim jurisprudência, **DÊ - SE CIÊNCIA NESTE ATO AS PARTES DA SENTENÇA PROLATADA E CUMpra-SE**, saindo às partes desta audiência intimada do teor do decisum, abrindo mão por vontade para as sentenças arbitrais na esfera civil, com tudo deve-se observar os artigos 520 e 523 do NCPC, quanto à execução sobre a sentença arbitral condenatória a obrigação de pagar quantia certa, contados da ciência da presente sentença, valores estes que deverão ser pagos na secretaria desta CAMCAP.

3- O presente litígio teve sua composição, pelos princípios gerais do DIREITO, mesmo porque houve acordo entre as partes. As quais buscaram todas as medidas e firmaram o devido compromisso, proposta nesta única audiência, com a presença de ambas as partes envolvidas na questão, todos no pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, finalizando unanimemente de acordo com assinatura em ata, pela aceitação desta sentença proferida por esse juízo arbitral.



CAMCAP - CÂMARA DE ARBITRAGEM, MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DO AMAPÁ

CNPJ - 24.584.883/0001-92

Matriz: Rua: Odilardo Silva, nº 304/B - Bairro Jesus de Nazaré; Macapá/AP - CEP 68.908-153

Fone - (96) 3217-3932

4- Com a sentença prolatada e remetida às partes encerram-se a função do árbitro, extinguindo-se a relação processual arbitral, a não ser que ocorra dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a propositura, por quaisquer das partes, de embargos de declaração visando obter a correção de erro material, o esclarecimento de alguma obscuridade, dúvida ou contradição ou mesmo omissão, o que deverá ser decidido dentro de 10 (dez) dias ou outro convencionado conforme art. 30 da Lei 9.307/1996.

5- Das custas processuais

6- Valor da causa: como o valor da homologação, no que concerne às custas mantidas por este juízo arbitral para solução do referido litígio, essa Câmara decidiu atribuir à causa, o valor da homologação, em **R\$ 1.593,78 (mil quinhentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos), sendo esse o valor da causa.**

7- DATA E LUGAR QUE FOI PROFERIDO A SENTENÇA: Sentença proferida na sede da CAMCAP - Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação do Amapá, sito na Av. Ana Nery, 304/B, Bairro Jesus de Nazaré; Macapá/AP - CEP 68900-075, às 14:00h do dia 20 de dezembro de 2022.

Fica esta decisão válida na forma de Sentença Arbitral. Sentença proferida de acordo com o art. 26 - Lei da Arbitragem nº. 9.307/96.

A sentença ora proferida possui força de Título Executivo Judicial conforme disposto no Art. 515 do NCPC.
--

Dê-se ciência as partes e cumpra-se.

Macapá/AP, 20 de dezembro de 2022.

GAMALIEL ALICIO DE SOUZA CARDOSO
Árbitro Ad-hoc